ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އިބްރާހީމް ވިސާމް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 29 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/SC-A/29 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2026

Prosecutor General v. Ibrahim Wisam & 2 Others

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ "ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިހްތިމާލު" އޮތްކަން ބުނެދިނުމަށް، އުކަރީގެންވާ ނުރައްކަލެއް އޮތްކަން ފަސޭހާރަން ބުރަވެވޭ މިންވަރަކަށް ސަބަބު ހުރަހެޅުމަށް ފުރުޞަތުދާއި، ޖިނާއީ ޢަދަބުގެ މައްސަލަތަކުގައި ނުރައްކާ ވަޢުދުކުރުމަށް ޓަކައި ދީފައިވާ ހުކުމާއި ފިލުން ފުރާ ދައުރެއްގައިކަން ކަނޑައަޅައި، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ބާތިލުކޮށް، ހުކުރުމަސް މިފަދަ ބިރުއަރުވާކަމުގެ އަމުރާދުގެ އަރުން ގޮތުގެ ނިންމުމަށް މައްސަލަ ކުރިމަތިލާ ކޯޓަށް

ތަކުރާރުކުރަން ފޮނުވައިފައެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

ދައުލަތުން ކުރިމަތިލާ ކޯޓުގައި، ސ. މަރަދޫފޭދޫ، ފިނިފެންމާ، އިބްރާހީމް ވިސާމްއާއި، ގދ. ނަޑެއްލާ، ހިތަފިނިވާގެ، ސައުސަން ރަޝީދާއި، މ. އެލީޒް، އަބްދުﷲ ހުސައިރިބް ބިން މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާ ޚިލާފަށް ދަޢުވާކުރިއެވެ. އިބްރާހީމް ވިސާމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރީ، ހަނގުރާމައަށް ދާން އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއެވެ. ސައުސަން ރަޝީދުގެ މައްޗަށް، ހަނގުރާމައަށް ދާން އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާގެ އިތުރުން، ޓެރަރިޒަމް ޖަމާޢަތަކަށް ފައިދާކުރާ މިފަދަ ކަމަކަށް ދުރުވާފަދަ ފަރިއްޗެއް ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލިއެވެ. އަދި އަބްދުﷲ ހުސައިރިބް ބިން މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް، ޓެރަރިޒަމް ޖަމާޢަތަކަށް މާއްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި، ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކުރުމަށް ތަމްރީނު ދިނުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ، ހަނގުރާމައަށް

ދިޔުމަކަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލިއެވެ.

ކުރިމަތިލާ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 496/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއާއި 497/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއާއި، 498/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއާއި 499/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާ

މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅުނު ހުކު (އިންޓެރިމް އެސެސްމަންޓް ރިވިއުސް ރިޕޯޓް އޮފް ކޯޓް ބޭކޭ އާއި، އިލެކްޓްރޯނިކް ޑިވައިސް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓް) ތަކާއި ހަވާލާދީ ދަޢުވާކުރެވުނު އަމަލުތައް އެކުލެވިގެން، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 131 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓުތަކާއި ގުޅޭ އަމުރެއް ނެރެދީފައެވެ.

އަދި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ސަރަޙައްދުގެ ކުރިން ހުރަހަށްވެފައިވާގޮތަށް ގޯތިގައި، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 119 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (5) ވަނަ ނަންބަރާއި، 149 ވަނަ މާއްދާއާއި، 149-1 ގެ (ހ) އާއި 149-2 ގެ (ނ) އާއި (ށ) ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން،

މައްސަލައިގައި ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުން ރިޕޯޓަށް ބަލާލުމަށްފަހު ތަހުގީގުކޮށްފައިވާ ކަމަކާ ހުށަހަޅާފައިވާ ދައުލަތުގެ ހެކިންނާއި އަދި ބޭރުގައި ހުރި ހެކިން، ވީޑިއޯ ނުވަތަ އަޑު ފޮނުވައިދޭ ވަސީލަތްތަކުގެ ޒަރީޢާއިން ހެކިބަސް ނެގުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ (ޝަރީޢަތުގެ ކޭސް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާގުޅޭ ނިންމުން ނަންބަރު -145 ދައުލަތުން މަރުޙަލާގައި ޤާނޫނީ ވިޔަފާރިކަމަކުން ހިމާޔަތް ހުށަހަޅާ (B5/SHN/496,497,498,499-2025/2026/03)، ހުށަހަޅައިފައިވާތީ، އެ ހުށަހެޅުން ބަލައިނުގަތުމަށް ނިންމިއެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް އެއް ހާޖަތުގައި އެއީ ކުރިމަތިލާ ހާލަތެއްގައި ހެކިބަސް ދިނުމަށް ދައުލަތުގެ ކުރިމަތީގައި ކޮބައިކަން އެނގެންނެތީތީ، އެއް ހާޖަތުގައި ޝަރީޢަތުގައި ސީދާގޮތުން ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ސަލާމަތާއި ގުޅޭ ސަބަބުތަކާ ގުޅިގެން ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް ނުވަތަ އިންތިޒާމްގެ ވަސީލަތް ހަމަޖެއްސުމަށް ކަމުގެ ބޭނުމެއް ނެތުން؛

2. ހެކިބަސް ދިނުމަށް ވަޒީފާގެ ޒާތުގައި ހުށަހެޅި ހެކިބަސް އަދާކުރުމުގެ ބާރު ދިނުމަށް، މި މައްސަލައިގެ ބަޔަކު އެކަމާ މަސްލަހަތު ހުށަހެޅުމަށް ދައުލަތުން ބަލަނިވިފައިވާ ސަބަބު، މިންވަރަށް ކުރިމަތިވާ ދައުލަތުން ބަލައިގަތުމަށް އެދިފައިވާތީ، ސީދާގޮތުން ހާޒިރުވާކަށް މަޖުބޫރުކުރުމަށް ދައުލަތުން ބަލައިގަތުމަށް ނުވެއްޖެ؛ މިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ޤަޟިއްޔާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުން ފާސްކުރި އިސްތިޢުނާފު ޝަރީޢަތް ނިންމާލަން ބަލާ، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެ ނިންމުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިޢުނާފުކުރިއެވެ. ހައިކޯޓުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުން ބާޠިލުކުރީ، އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި އޮތް މިންވަރުން، ދައުލަތުން ބަޔާންކޮށްދީފައިނުވާތީ، ހެކިބަސް ދިނުމުގެ ސަލާމަތް ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ގޮތުގައި އެނގޭ ޖާގައިގެ މީހެއްގެ ހަލަބޮލިކަން ގޮތުގައި ފަރާތައް ގޮތުގައި މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ހާލަތުގައި އެއްގޮތް ދައުލަތުން ވާދަކުރަމުން ގެނބިއޮތް ހާލަތެއް، އެއަށް ވަސީލަތު ސަލާމަތް ކަން؛

2. މި ހުށަހެޅުމުގައި، ހެކިބަސް މީހާއަށް ގޮތުގައި އޭނާގެ ޖާއިޒާގެ މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބުމުގެ އިޙްތިމާލު އެކަށީގެން ދައުލަތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމުގައި ނުދެކޭކަން؛

3. ހެކިބަސް މީހާ ބައްޕާފެށިގެންދިޔަ ހިމާޔަތް އެދި އެއް ސަލާމަތަން ދައުލަތުގެ ހުށަހެޅުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ސަބަބު، އެ ގެއްލުމެއް ހަމައެކަނި އުނދަގޫކަމުން ދައުލަތުން ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުވުމުގެ ހަރަދު ނުކުރެވޭ ޙާލަތުގައި، އެ ގެއްލުމެއް ހަމައެކަނި ޚާއްޞަ ކަމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވާ ކަމަކަށްވުރެ ގެއްލުމެއްވެދާނެކަމުގެ ބަދަލުގައި، ބޭނުމާ ގޮތަށް ހަމަޖެހޭ އިޙްތިމާލެއް އެނގެނިވިކަން؛

4. ހެކި ހިމާޔަތްކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުން މައްސަލައިގެ ބަޔާންގައި އަދާކުރި ދައުރު، މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތަކަށް އެނގެން ނެތުން؛

5. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދައުލަތުން ހުށަހަޅަން ކަނޑައަޅާފައިވާ، އެ ހެކިބަސް ސީދާގޮތުގެ ސަލާމަތް އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތެއް ހިނގުމުގެ ހައްގެއް ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ބަލައި ދެނެގަނެ ނުވެއްޖެ؛

6. ހިޔަބަސް އަދާކުރާ ފަރާތަކީ ކޯޓުކަން ހަމަވާގޮތަށް ހިޔަބަސް އަދާކުރުމުން އާންމު މަސްލަހަތަށް އަސަރުކުރާނެކަމަށް ދައުލަތުން ބަޔާންކުރިނަމަވެސް، އެ މިންވަރަކީ ކޯބައިކަން ދައުލަތުން ބަޔާންކޮށްދީފައި ނުވޭ؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/SC-A/29 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއެވެ. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކައާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ޤަޟިއްޔާއިން ނިންމި ނިންމުމަކީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާ އާއި 149-1 އަދި 149-2 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ "އިބްތިދާއީ" ހައިކޯޓުން މަރުޙަލާތަކުގައިވެސް، ވަކި ފުރުޞަތަކަށް އަމާޒުވެފައިވާ ހުއްޖަ ނުރައްކާތެރި ސާބިތުކުރަންޖެހޭ ފަދަ މިންގަނޑެއް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާކަމަށާއި، މިއީ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދު ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރުން ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުން އާންމު މަސްލަހަތަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުން ވަޒަންކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

2. މީގެ ތަރުތީބުގައި އިސްތިއުނާފު ތަރުތީބާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭނީ އިންސާފުވެރި އަދި ރިސްކް އެސެސްމަންޓެއް ކަމަށާއި، ހިޔަބަސްދޭން ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް ނުރައްކާ އޮތް ވަޒަންކުރުމަށް ކޯޓު ދައުލަތުގެ ސަބަބުތަކަކަށް ދައުލަތަށް ބާރުލިބިގެން ނުވާ ކަމަށާއި، މި މިންވަރަކީ ނުރައްކާތެރިކަމުގެ އިބްތިދާއީ އޮޅުމަކަށް ބެލުމަކީ ފުރަތަމަ މިންވަރެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާއިން ދަތިވި ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބުމުގެ ހިސާބު ޚާއްޞަ ނުކުތާ ކަމަށާއި، ޝަރުޢީ މި މައްސަލައިގައި ނުރައްކާތެރި ވަޒަންކުރުން އާންމު މަސްލަހަތާ ހިފެހެއްޓުމަކީ ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުން އާންމު މަސްލަހަތު ނުކުތާއަކަށް އިންޝާފުވެރިކަމުގެ އުސޫލުތަކާ ވަޒަންކުރުމަކީ ނުރައްކާތެރި އޮތް ރިޢާޔަތްކުރަން ނުވާ ކަމަށާއި، ފަރާތެއްގެ ބައްދަލުވުމެއް ކަނޑައަޅާ ޢިނާޔަތްކުރުމަށް ކުރިން ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުން އަނބުރާ ނެރެން ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ޤަޟިއްޔާގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާތިލުކޮށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މައްސަލައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި އަމުރާއެކު އަލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ރިމާންޑްކޮށް، ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން ޝަހީދުގެ ރައުޔަށް ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން އަދި ފަނޑިޔާރު ޖ. ރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ތާއީދުކުރެއްވުމުން، 07 ސެޕްޓެމްބަރު 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ހުކުމްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 42 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޢަދުލުވެރިކަމާއި ހާމަކަމާއެކު ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ހައްޤާއި، 51 ވަނަ މާއްދާއިން ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު އުފުލިފައިވާ މީހުންނަށް ދީފައިވާ ހައްޤުތައް، ހާއްޞަ ގޮތެއްގައި ހަނިކުރެވިދާނެކަން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުން ބެލުމުން އެނގެއެވެ. މިއީ ޖާމިނަށް ދިނުމުގެ ބަންދު އުޞޫލަށް (ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 147 ވަނަ މާއްދާ) ޤާނޫނުން ދީފައިވާ އިސްތިސްނާއީ ބާރެކެވެ.

2. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ޖާމިނަށް ދޫކުރާ މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނީ، އޭނާ ޖާމިނަށް ދިނުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަމުގައި އަމާންކަމަށް ސަލާމަތުތަކުގެ މައްސަލަ ބޭރުވެ ޤަބޫލުކުރެވޭނަމައެވެ. އެ ނުރައްކާތެރިކަމުގެ ޙާލަތުގައި، އޭނާގެ ނުވަތަ އޭނާގެ ޢާއިލާގެ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ނުވަތަ ފުރާނައަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ހާލަތު ހިމެނެއެވެ. އަދި އެ ނިންމުމަކީ ވަގުތީ ގޮތެއްގައި ސަލާމަތް ދިނުމުގެ ކޯޓަށް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

3. ޖާމިނަށް ދޫކުރާ މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދިނުމުގައި ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކުރަންވާނީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ކަންކަމަށެވެ. އެއީ، ހިމާޔަތްދޭންޖެހޭ ސަބަބު ކަމަށް ދޫކޮށްލުމުން ކުރިމަތިވާ ނުރައްކާތެރިކަމާއި، ޢާއިލާގެ ތަކުލީފުތަކާއި، ހަރުކަށި ހިނދު ފަރާތްތަކުން ކުރިމަތިވާ ކަންކަމާއި، ހިމާޔަތްދިނުމުން ޝަރީޢަތް އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ހިންގުމަށް އޮތް ފުރުޞަތު މިންވަރާއި، ޖާމިނަށް ދޫކޮށްލާއިރު މުޖުތަމަޢުއަށް މިންވަރާ މިންވަރާއި، ދޫކޮށްލައިގެން ބޭރުގައި ހުރުމުން ކުރިމަތިވާ އަސަރުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެވެ.

4. މި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޖާމިނަށް ދޫކުރާ މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ހުކުމެއް ކަމަށް ފަރިޔާދުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު ހުށަހަޅުއްވައި، އާންމު ހިމާޔަތްދޭންޖެހޭ ދިނުމުގެ ދަރަޖަތަށް، 149-2 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޝަރުތުތަކާއި ފުރިހަމަވާކަން އަންގަވާފައެވެ.

5. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި "އިޙްތިމާލު" މި ލަފުޒުގެ މާނަ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2022 (ޝަހާދަތުގެ ޤާނޫނު) ގައި "އިޙްތިމާލު" މި ލަފުޒު މާނަކޮށްދީފައިވަނީ، ކަމެއް ވުން ގޮތުގެ ނިސްބަތަކަށެވެ.

6. 149 ވަނަ މާއްދާގެ ސިފަ އިބާރާތުން، ނުރައްކާތެރިވެދާނެ ހަޤީޤީ ނުރައްކާތެރިވާކަމުން ނުވަތަ ނުރައްކާތެރިވެ ލިބިފައިވުން ޤާނޫނު ސާބިތު ނުކުރެއެވެ. އެއީ އެކަށީގެންވާ ނުރައްކާތެރިވެ (reasonable risk) ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ނުރައްކާތެރިވެ އޮތުމުގެ ފުރުސަތު (likelihood of reasonable risk) އޮތުމެވެ. ހާލަތު ހިފާ ނުވަތަ ބަދަލުކުރަން ވުރެ ބޮޑަށް ހަމަޖެހި ނުރައްކާތެރިވެ އޮންނަންޖެހޭނެއެވެ.

7. ރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި، ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާކަމުގެ މައްސަލަ ބިނާވާ ކުށެއްގެ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުން ހާޟިރުކޮށްދިނުމުގައި ނުވެއެވެ. ކުށްވެރިޔާގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާތެރިވެ ކުރިމަތިވެދާނެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަމުގައި ބެލޭނަމަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތުމުން ފެނޭނެއެވެ. މިއަށްވުރެ ދުރާ ތަޙުޤީޤާއި ދިނުން އެފަދަ ކުރި ހުކުމް ކުރާނަމަ، އެކަމަށް ޤާނޫނު ބަދަލުކޮށްގެން ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލެކެވެ.

8. އެކަށީގެންވާ މިންވަރުގެ ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ ނުރައްކަލެއްގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ފަނޑިޔާރަށް ދޭހަވާ މިންވަރަށް ސަބަބު ހުށަހެޅުމުން ފުދެއެވެ. ހެކިވެރިއެއްގެ [illegible] [illegible] އޮތްކަމެއް، މާޒީގެ ޢަމަލުތައް (past conduct)، މާޒީގެ ބިރުދެއްކުމުގެ ޢަމަލުތައް (previous intimidation) ނުވަތަ ބަދަލު ހިފުމުގެ ނުވަތަ އަނިޔާވެރިވުމުގެ ޢަމަލުތައް ކޮށްފައިވުން ފަދަ ކަންކަމަކީ، ނުރައްކަލުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް [illegible] [illegible] ކަންކަމެވެ.

9. ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަން ދެނެގަންނާނީ، ކޯޓުން މައްސަލައާއިގުޅޭ ވަށައިގެންވާ ޙާލަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ. [illegible] [illegible] ނުރައްކަލެއް އޮތްކަން [illegible] [illegible] [illegible]، މައްސަލައިގެ [illegible] ގުޅިފައިވާ، [illegible] [illegible] ސަބަބުތަކުން ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.

10. 1-149 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 5 ވަނަ ނަންބަރަށް ބެލުމުން، މި ނުރައްކަލަކީ ހަމައެކަނި ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް [illegible] ނުރައްކަލެއް ނޫނެވެ. މައްސަލައިގެ [illegible] އާންމު [illegible] އޮތް ނުރައްކަލަކަށް [illegible] [illegible]، އެ ނުރައްކަލަކީ ހެކިބަސްދޭ މީހާ ނުވަތަ އޭނާގެ ޢާއިލާއަށް އޮތް ނުރައްކަލަކަށްވުރެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވަޒަންކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

11. ހެކިބަސްދޭން [illegible] ފަރާތްތަކަކީ އިންޓެލިޖެންސް [illegible] ވެފައި، އެ ފަރާތްތަކަށް [illegible] [illegible] ނުރައްކަލެއް އޮތް ކަމަށް އަންގައިދޭ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، ވަކިވަކި [illegible] އޮތް ވަކި [illegible] ނުރައްކަލުގެ [illegible] [illegible] ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، މިއީ ދަޢުވާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އިސްތިސްނާއީ [illegible] ކަމުގައިވާތީ، އެ ބާރުތައް [illegible] [illegible] އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް [illegible] [illegible] [illegible].

12. ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމަށް އަދި [illegible]، ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް އޮތް ނުރައްކަލާއި [illegible] [illegible] [illegible]. އެ [illegible] ދަޢުވާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] އޮތް ނުރައްކަލާއި، ދަޢުވާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

13. މި [illegible] [illegible] ކޯޓުން ބަލަންޖެހޭނީ، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، ނުރައްކާ އޮތް ނިސްބަތުން ހިމާޔަތް [illegible]. އަދި [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

14. ޖަރީމާ ގުޅުންހުރި އިންޓެލިޖެންސާއި މަޢުލޫމާތު ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަދަލުކުރުމުގެ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޖަރީމާގެ [illegible] ޤާނޫނު) ގެ 3-19 ވަނަ މާއްދާއިން [illegible] [illegible] [illegible]، އިންޓެލިޖެންސް [illegible] [illegible] [illegible] އެންމެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] 149 ވަނަ މާއްދާގައި [illegible] [illegible] [illegible].

15. ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ހިމާޔަތްދިނުމަށް ހުރަހަގާ ހުރަހެއްޓުމާމެދު ފަނޑިޔާރު ހިމާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އަދުލުވެރި ގޮތެއް ނިންމުމުގައި އެ ކަންކަމަށް ފަނޑިޔާރު ހިމާޔަތްކުރި ގޮތް ނިންމުމުން ފެންނަން އޮންނަންވާނެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

Van Mechelen and Others v. Netherlands

Van Mechelen and Others v. Netherlands (1997) 25 EHRR 647

ވާޤިޢާތައް: Van Mechelen and Others އާއި Netherlands (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ދައުލަތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިނިވަން ދިފާޢީ ގައުމުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލެއްކަމަށް ބުނެ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި އާންމު މަސްލަހަތަށް އޮތް ނުރައްކާތެރިކަމާއި، އުޅުން ހިމާޔަތުގެ ނިސްބަތުގައި، އެ ފިޔަވަޅުގެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތެއްކަން ހުރަސް އެޅިގެން މިންވަރަށް ހިމާޔަތްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނުމަށް، ދައުލަތުން މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.
2. (މި ނިންމުމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް [2026] SC 29 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

Doorson v. Netherlands

Doorson v. Netherlands (1996) 22 EHRR 330

ވާޤިޢާތައް: Doorson އާއި Netherlands (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ދައުލަތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިނިވަން ދިފާޢީ ގައުމުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލެއްކަމަށް ބުނެ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި އާންމު މަސްލަހަތަށް އޮތް ނުރައްކާތެރިކަމާއި، އުޅުން ހިމާޔަތުގެ ނިސްބަތުގައި، އެ ފިޔަވަޅުގެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތެއްކަން ހުރަސް އެޅިގެން މިންވަރަށް ހިމާޔަތްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނުމަށް، ދައުލަތުން މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.
2. (މި ނިންމުމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް [2026] SC 29 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)